BIZU DO CONCURSEIRO X — GCM GERAL

Legislação Específica das Guardas e Segurança Pública

Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei nº 13.022/2014)

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. Fundamento constitucional e natureza da guarda municipal
- 2. Princípios de atuação
- 3. Competências: geral e específicas
- 4. Criação, efetivo, carreira e investidura
- 5. Controle interno e externo
- 6. Prerrogativas, vedações e disposições finais
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 13 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução . . . 2
O que você vai aprender . . . 2
Introdução . . . 2
1. Fundamento constitucional e natureza da guarda municipal . . . 2
2. Princípios de atuação . . . 3
3. Competências: geral e específicas . . . 3
4. Criação, efetivo, carreira e investidura . . . 4
5. Controle interno e externo . . . 5
6. Prerrogativas, vedações e disposições finais . . . 6
Exemplos resolvidos . . . 6
Exemplo 1 . . . 6
Exemplo 2 . . . 6
Exemplo 3 . . . 7
Exemplo 4 . . . 7
Exemplo 5 . . . 7
Erros frequentes e pegadinhas . . . 7
Mapa mental . . . 8
Questões de fixação e gabarito comentado . . . 9
Gabarito comentado . . . 10
Resumo final e fontes . . . 12
Resumo dos pontos essenciais . . . 12
Fontes e referências . . . 12

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Explicar o fundamento constitucional da guarda municipal (CF, art. 144, § 8º) e o seu caráter civil, uniformizado e armado conforme a lei.
- Listar os princípios mínimos de atuação do art. 3º e reconhecer o uso progressivo da força como um deles.
- Distinguir a competência geral (art. 4º) das competências específicas (art. 5º) e aplicá-las a casos concretos.
- Aplicar as regras de criação, subordinação, efetivo máximo e requisitos de investidura (arts. 6º a 10).
- Identificar os mecanismos de controle (corregedoria, ouvidoria e controle social), as prerrogativas e as vedações da carreira.

Introdução

A Lei nº 13.022/2014 é o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Ela regulamenta o art. 144, § 8º, da Constituição, que apenas diz que os Municípios podem constituir guardas destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Foi o Estatuto que preencheu esse vazio com normas gerais: princípios, competências, requisitos para ingresso, controle e prerrogativas. Quem pretende ser guarda precisa conhecer essa lei quase artigo por artigo, porque ela é curta e a carreira inteira se organiza a partir dela.

As provas de guarda municipal costumam explorar a literalidade da lei: números (percentuais de efetivo, idade mínima, 2 anos de adaptação), listas (princípios e requisitos) e a diferença entre o que a guarda pode fazer e o que cabe a outros órgãos. O banco do Bizu reúne 25 questões autorais sobre este assunto e nenhuma questão real cadastrada até agora, de modo que o treino aqui é de leitura atenta do texto legal. Na dúvida entre duas alternativas, volte sempre ao artigo: a banca raramente foge da redação da lei.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 25 questões autorais no site (aba Questões).

1. Fundamento constitucional e natureza da guarda municipal

A segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e é exercida pelos órgãos listados no art. 144 da Constituição (polícias federal, rodoviária federal, civis, militares, corpos de bombeiros militares e polícias penais). As guardas municipais **não constam dos incisos** desse artigo: elas aparecem no § 8º, que dá aos Municípios a faculdade de constituí-las.

> **CF/88, art. 144, § 8º**
> § 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

Note a palavra **poderão**: a criação é uma faculdade do Município, não uma obrigação. Essa faculdade decorre da autonomia municipal prevista no art. 18 da Constituição, e a criação se faz por lei do próprio Município, como veremos adiante.

> **Lei nº 13.022/2014, art. 2º**
> Art. 2º Incumbe às guardas municipais, instituições de caráter civil, uniformizadas e armadas conforme previsto em lei, a função de proteção municipal preventiva, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal.

Três ideias do art. 2º aparecem sempre em prova: o **caráter civil** (a guarda não é força militar), a **função preventiva** de proteção municipal e a **ressalva das competências** dos demais entes. A guarda é armada apenas "conforme previsto em lei"; a lei, portanto, é que define em que condições há porte de arma.

Em 2023, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 995, firmou o entendimento de que as guardas municipais integram o Sistema de Segurança Pública e afastou as interpretações judiciais que as excluíam desse

sistema. Isso não significa que a guarda possa exercer atribuições de outros órgãos: os limites de sua atuação continuam sendo os da lei. O alcance exato de cada atuação concreta é matéria em constante debate no Judiciário, por isso, ao estudar, prefira o texto da lei e a orientação do seu edital.

> **Bizu**
> Guarda municipal = instituição de caráter CIVIL, uniformizada e armada conforme a lei, com função de proteção municipal PREVENTIVA. Se a alternativa disser "força militar" ou "polícia judiciária", está errada.

2. Princípios de atuação

O art. 3º da Lei elenca os **princípios mínimos** de atuação. A palavra "mínimos" indica que o Município pode acrescentar outros, mas não pode deixar de observar estes.

> **Lei nº 13.022/2014, art. 3º**
> Art. 3º São princípios mínimos de atuação das guardas municipais: I - proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas; II - preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas; III - patrulhamento preventivo; IV - compromisso com a evolução social da comunidade; e V - uso progressivo da força.

O **uso progressivo da força** (inciso V) significa que a intervenção deve começar pelo nível mais baixo adequado à situação, como a presença, a verbalização e o controle de contato, e só subir de nível se isso for necessário. O tema é aprofundado na apostila de uso da força, mas já aqui você deve guardar que ele é princípio expresso do Estatuto.

> **Atenção**
> Não confunda os princípios do Estatuto (art. 3º) com os princípios da administração pública do art. 37 da Constituição (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência). A banca costuma misturar as listas para ver se o candidato percebe a troca.

3. Competências: geral e específicas

A lei separa uma competência **geral** (um comando amplo) de competências **específicas** (uma lista de atribuições). A pegadinha clássica é trocar uma pela outra.

> **Lei nº 13.022/2014, art. 4º, caput**
> Art. 4º É competência geral das guardas municipais a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do Município.

> **Lei nº 13.022/2014, art. 4º, parágrafo único**
> Parágrafo único. Os bens mencionados no caput abrangem os de uso comum, os de uso especial e os dominiais.

Bens de **uso comum** são os que todos usam (praças, ruas); de **uso especial** são os afetados a um serviço (prédio de escola, posto de saúde); **dominiais** são os que integram o patrimônio do Município sem destinação específica. Os três estão cobertos pela proteção da guarda.

O art. 5º traz 18 competências específicas, todas "respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais". Em vez de decorar a lista na ordem, agrupe-as por tema:

Competências específicas por tema

Tema	Exemplos de competência (art. 5º)
Proteção do patrimônio	Zelar por bens, equipamentos e prédios públicos (I); proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental (VII)
Prevenção e repressão imediata	Prevenir, inibir e coibir infrações penais ou administrativas e atos infracionais contra bens, serviços e instalações (II); atender ocorrências emergenciais (XIII)
Flagrante	Encaminhar ao delegado de polícia o autor da infração, preservando o local do crime quando possível (XIV)
Integração	Colaborar com órgãos de segurança, fazer convênios e consórcios, articular-se com políticas sociais e defesa civil (IV, VIII, X, XI)
Trânsito	Exercer as competências de trânsito que lhe forem conferidas, nos termos do Código de Trânsito (VI)
Eventos, escola e comunidade	Auxiliar na segurança de grandes eventos e autoridades (XVII); segurança escolar e cultura de paz (XVIII); diálogo com a sociedade (IX)

O inciso XIV merece atenção: diante de flagrante delito, a guarda **encaminha o autor ao delegado de polícia**. Quem lavra o auto de prisão em flagrante é a autoridade policial; à guarda cabe conduzir, preservar o local e dar apoio. Já o parágrafo único do art. 5º autoriza a colaboração com órgãos de segurança de outros níveis e determina que, ao comparecer a polícia, a guarda preste todo o apoio à continuidade do atendimento nas hipóteses dos incisos XIII e XIV.

> **Exemplo**
> Durante a ronda em uma praça municipal, o guarda vê um homem arrombando o cadeado do almoxarifado da prefeitura. Pelo art. 5º, II, a guarda deve coibir a infração; havendo flagrante, o guarda conduz o autor e o encaminha ao delegado de polícia (art. 5º, XIV), preservando o local. Ele não instaura inquérito nem investiga o caso: essa é função da polícia judiciária.

> **Bizu**
> Competência GERAL = proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações. Competências ESPECÍFICAS = lista do art. 5º, sempre respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais.

4. Criação, efetivo, carreira e investidura

A guarda municipal é criada **por lei** do Município e é **subordinada ao chefe do Poder Executivo municipal** (o prefeito). Municípios limítrofes podem, por consórcio público, utilizar reciprocamente os serviços da guarda de modo compartilhado (art. 8º). Os integrantes formam uma **carreira única**, com plano de cargos e salários definido em lei municipal (art. 9º).

O art. 7º impõe um **teto de efetivo**, calculado sobre a população do Município. Quanto maior a cidade, menor o percentual:

Art. 7º: limite de efetivo

População do Município	Efetivo máximo
Até 50.000 habitantes	0,4% da população
Mais de 50.000 e menos de 500.000	0,3% da população, desde que não inferior ao inciso anterior
Mais de 500.000	0,2% da população, desde que não inferior ao inciso anterior

Se a população cair segundo censo ou estimativa oficial do IBGE, o efetivo existente é preservado e deverá ser ajustado à variação populacional, nos termos de lei municipal (art. 7º, parágrafo único).

> **Lei nº 13.022/2014, art. 10**
> Art. 10. São requisitos básicos para investidura em cargo público na guarda municipal: I - nacionalidade brasileira; II - gozo dos direitos políticos; III - quitação com as obrigações militares e eleitorais; IV - nível médio completo de escolaridade; V - idade mínima de 18 (dezoito) anos; VI - aptidão física, mental e psicológica; e VII - idoneidade moral comprovada por investigação social e certidões expedidas perante o Poder Judiciário estadual, federal e distrital. Parágrafo único. Outros requisitos poderão ser estabelecidos em lei municipal.

Guarde: **nível médio completo**, **18 anos** e **idoneidade moral comprovada por investigação social e certidões** dos Judiciários estadual, federal e distrital. O Município pode acrescentar outros requisitos por lei, mas não pode dispensar os da lei federal. A investidura em cargo efetivo depende de concurso público, conforme o art. 37, II, da Constituição.

O art. 11 exige **capacitação específica**, com matriz curricular compatível com as atividades; pode-se adaptar a matriz curricular nacional da Senasp. O art. 12 faculta ao Município criar órgão de formação e permite convênios e consórcios; o órgão estadual de formação, se existir, **não pode ser o mesmo** destinado às forças militares (art. 12, § 3º).

5. Controle interno e externo

A lei prevê dois mecanismos de controle, ambos por órgãos próprios, permanentes e autônomos. A diferença entre eles é cobrada com frequência.

Art. 13: controle da guarda

Aspecto	Controle interno	Controle externo
Órgão	Corregedoria	Ouvidoria
Função	Apurar infrações disciplinares dos integrantes do quadro	Receber, examinar e encaminhar reclamações, sugestões, elogios e denúncias
Quando é obrigatório	Efetivo superior a 50 servidores e em todas as guardas que usam arma de fogo	Em qualquer guarda, qualquer que seja o efetivo
Requisito	Código de conduta próprio (art. 14)	Independência em relação à direção da guarda

Os corregedores e ouvidores têm **mandato**, e a perda do mandato é decidida pela **maioria absoluta da Câmara Municipal**, por razão relevante e específica prevista em lei municipal (art. 13, § 2º). O Executivo pode ainda criar órgão colegiado de **controle social** das atividades de segurança do Município (§ 1º).

> **Lei nº 13.022/2014, art. 14, parágrafo único**
> Parágrafo único. As guardas municipais não podem ficar sujeitas a regulamentos disciplinares de natureza militar.

> **Atenção**
> O Estatuto exige código de conduta próprio, definido em lei municipal, e proíbe regulamento disciplinar de natureza militar. Alternativas que falem em "Regulamento Disciplinar do Exército" ou "Código Penal Militar" para guardas estão erradas.

6. Prerrogativas, vedações e disposições finais

Os cargos em comissão das guardas devem ser providos por membros efetivos do quadro de carreira (art. 15). Nos **primeiros 4 anos** de funcionamento, a guarda pode ser dirigida por profissional estranho aos seus quadros, preferencialmente com experiência na área de segurança ou defesa social. A lei também exige percentual mínimo para o sexo feminino nos cargos de todos os níveis (definido em lei municipal) e a garantia de progressão funcional.

> **Lei nº 13.022/2014, art. 16**
> Art. 16. Aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de fogo, conforme previsto em lei. Parágrafo único. Suspende-se o direito ao porte de arma de fogo em razão de restrição médica, decisão judicial ou justificativa da adoção da medida pelo respectivo dirigente.

> **Lei nº 13.022/2014, art. 18**
> Art. 18. É assegurado ao guarda municipal o recolhimento à cela, isoladamente dos demais presos, quando sujeito à prisão antes de condenação definitiva.

> **Lei nº 13.022/2014, art. 19**
> Art. 19. A estrutura hierárquica da guarda municipal não pode utilizar denominação idêntica à das forças militares, quanto aos postos e graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações.

Outras regras finais: a Anatel destinará a linha telefônica **153** e faixa exclusiva de frequência de rádio aos Municípios que tenham guarda (art. 17); as guardas utilizarão uniforme e equipamentos padronizados, **preferencialmente na cor azul-marinho** (art. 21); e as guardas existentes na data da publicação tinham **2 anos** para se adaptar, sendo asseguradas denominações consagradas pelo uso, como guarda civil, guarda civil municipal, guarda metropolitana e guarda civil metropolitana (art. 22). O art. 20 reconhece a representatividade das guardas em conselhos nacionais de segurança pública.

> **Bizu**
> Números do Estatuto: 18 anos (idade mínima), 50 servidores (corregedoria), 4 anos (direção por pessoa de fora), 2 anos (adaptação), 153 (telefone). Cor do uniforme: azul-marinho, de preferência.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Um Município tem 40.000 habitantes. Qual é o efetivo máximo de sua guarda municipal? E em um Município com 200.000 habitantes? E em um com 1.000.000?

Resolução. Aplica-se o art. 7º. Até 50.000 habitantes: 0,4% (40.000 × 0,004 = 160). Entre 50.000 e 500.000: 0,3% (200.000 × 0,003 = 600). Acima de 500.000: 0,2% (1.000.000 × 0,002 = 2.000). Nos três casos o resultado já supera o patamar da faixa anterior, de modo que a ressalva do artigo não altera a conta.

Resposta: 160, 600 e 2.000 guardas, respectivamente (limites máximos).

Exemplo 2

A guarda municipal de uma cidade de 30.000 habitantes tem 25 integrantes e não usa arma de fogo. O Município é obrigado a criar corregedoria e ouvidoria?

Resolução. O art. 13, I, exige corregedoria nas guardas com efetivo superior a 50 servidores e em todas as que utilizam arma de fogo. Com 25 integrantes e sem arma, nenhuma das duas condições se verifica. Já a ouvidoria (art. 13, II) é exigida qualquer que seja o número de servidores.

Resposta: Corregedoria não é obrigatória; ouvidoria é obrigatória.

Exemplo 3

Em patrulha, guardas municipais flagram um homem furtando mudas de uma praça pública do Município. Qual a conduta correta segundo o Estatuto?

Resolução. A praça é bem de uso comum do Município, protegido pela competência geral (art. 4º). O art. 5º, II, autoriza coibir a infração e o art. 5º, XIV, manda encaminhar o autor ao delegado de polícia, preservando o local quando possível. A guarda não lavra o auto de prisão em flagrante nem investiga: isso cabe à autoridade policial.

Resposta: Coibir a conduta, conduzir o autor e encaminhá-lo ao delegado de polícia.

Exemplo 4

Uma lei municipal cria na guarda os postos de "Capitão" e "Tenente", com uso de patentes militares. É compatível com o Estatuto?

Resolução. O art. 19 proíbe denominação idêntica à das forças militares quanto a postos e graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações. "Capitão" e "Tenente" são postos militares, de modo que a lei municipal contraria a norma geral. O art. 22, parágrafo único, só protege denominações como guarda civil ou guarda metropolitana, que se referem ao nome da instituição.

Resposta: Não é compatível: a estrutura hierárquica não pode usar denominação idêntica à militar.

Exemplo 5

O prefeito quer destituir o ouvidor da guarda por discordar de suas críticas. Pode fazê-lo por ato próprio?

Resolução. Pelo art. 13, § 2º, corregedores e ouvidores têm mandato, e a perda é decidida pela maioria absoluta da Câmara Municipal, com base em razão relevante e específica prevista em lei municipal. A discordância com críticas não é razão que a lei prevê, e o ato unilateral do prefeito não é o meio.

Resposta: Não: a perda do mandato exige decisão da maioria absoluta da Câmara Municipal.

Erros frequentes e pegadinhas

Afirmar que a guarda municipal é órgão do art. 144, I a VI, da Constituição. Ela é prevista apenas no § 8º, e a lei que o regulamenta é a 13.022/2014.

Dizer que a guarda tem função de polícia judiciária ou investiga infrações. O Estatuto prevê encaminhamento do autor ao delegado de polícia; a investigação é da polícia judiciária.

Trocar competência geral por específica: a geral é a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações; as específicas estão no art. 5º.

Confundir controle interno (corregedoria, por infrações disciplinares) com controle externo (ouvidoria, com reclamações e elogios da população).

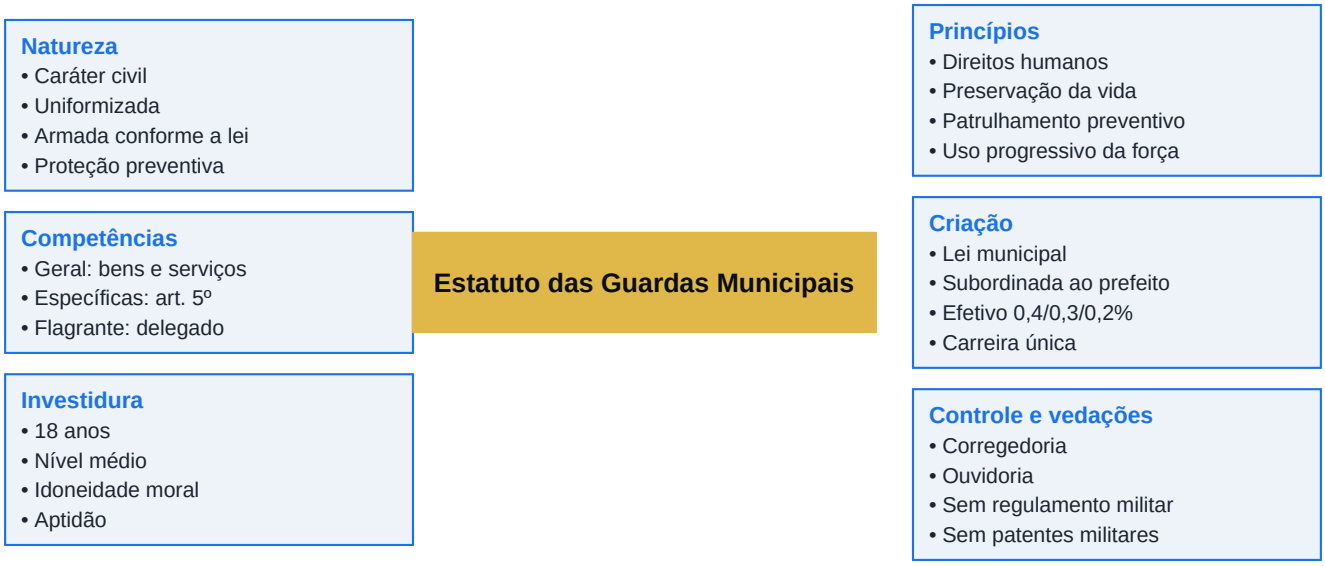
Afirmar que a corregedoria é obrigatória em toda guarda. Ela é exigida com efetivo superior a 50 servidores e em todas as que usam arma de fogo; a ouvidoria, sim, é sempre exigida.

Esquecer que o limite de efetivo diminui conforme a população cresce (0,4%, 0,3% e 0,2%), e trocar essa ordem na alternativa.

Dizer que a idade mínima é 21 anos ou que basta o ensino fundamental. Pelo art. 10, são 18 anos e nível médio completo.

Admitir regulamento disciplinar militar ou postos militares na guarda. O art. 14, parágrafo único, e o art. 19 proíbem.

Mapa mental



Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Entre os princípios mínimos de atuação das guardas municipais previstos no Estatuto Geral, está o(a)

(A) patrulhamento repressivo.
(B) uso imediato da arma de fogo.
(C) hierarquia e disciplina militares.
(D) uso progressivo da força.
(E) sigilo absoluto das ações perante a comunidade.

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Rafael, brasileiro, tem 17 anos, concluiu o ensino médio, está no gozo dos direitos políticos e foi considerado apto nos exames físico, mental e psicológico. Ao tentar ingressar na guarda municipal, ele

(A) não pode ingressar, pois o Estatuto Geral exige ensino superior completo de todos os candidatos
(B) preenche todos os requisitos básicos, pois a idade mínima exigida pelo Estatuto Geral é de 16 anos
(C) não preenche os requisitos básicos, pois a idade mínima exigida pelo Estatuto Geral é de 21 anos
(D) não preenche os requisitos básicos do Estatuto Geral, pois a idade mínima exigida é de 18 anos
(E) pode ingressar, desde que haja autorização dos pais, que supre a exigência de idade mínima

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

No que se refere à carreira dos guardas municipais, o Estatuto Geral das Guardas Municipais determina que deverá ser garantida

(A) a equiparação de vencimentos com os integrantes da polícia militar do Estado
(B) a promoção exclusivamente por tempo de serviço, vedada qualquer avaliação de desempenho
(C) a estabilidade automática a partir do primeiro dia de exercício no cargo
(D) a aposentadoria especial com paridade e integralidade para todos os integrantes da guarda
(E) a progressão funcional da carreira em todos os níveis

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Em relação ao regime disciplinar, o Estatuto Geral das Guardas Municipais estabelece que as guardas municipais

(A) não podem ficar sujeitas a regulamentos disciplinares de natureza militar
(B) estão dispensadas de qualquer código de conduta ou regime disciplinar, por serem instituições civis
(C) podem adotar regulamento militar, desde que o comandante seja oficial das Forças Armadas
(D) devem adotar, obrigatoriamente, o regulamento disciplinar da polícia militar do Estado
(E) ficam sujeitas ao Código Penal Militar para todos os fins de apuração de faltas disciplinares

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Segundo o Estatuto Geral das Guardas Municipais, a estrutura hierárquica da guarda não pode utilizar denominação idêntica à das forças militares quanto a

(A) postos e graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações
(B) cargos de carreira e progressão funcional
(C) horários de escala e turnos de trabalho
(D) equipamentos de rádio e viaturas
(E) cursos de formação e capacitação

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

O Estatuto Geral assegura ao guarda municipal que esteja sujeito a prisão antes de condenação definitiva o

(A) recolhimento ao quartel da Polícia Militar
(B) cumprimento da prisão em dependência da própria guarda
(C) direito à prisão domiciliar em qualquer caso
(D) direito de aguardar em liberdade, por vedação de prisão cautelar
(E) recolhimento à cela, isoladamente dos demais presos

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Sabendo-se que determinado Município possui 120.000 habitantes, o efetivo máximo que sua guarda municipal pode ter, nos termos do art. 7º do Estatuto Geral das Guardas Municipais, é de

(A) 1.200 servidores
(B) 480 servidores
(C) 360 servidores
(D) 240 servidores
(E) 600 servidores

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Em parceria com a secretaria municipal de esportes e com programas do Governo estadual, a guarda municipal realiza oficinas esportivas e de convivência com jovens de bairros vulneráveis, com o objetivo de reduzir fatores de risco antes que a violência ocorra. Essa atuação corresponde à competência de

(A) desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade, de outros Municípios ou das esferas estadual e federal
(B) executar o policiamento ostensivo em rodovias estaduais, em substituição à polícia rodoviária
(C) presidir o inquérito policial dos atos infracionais atribuídos aos adolescentes do bairro
(D) emitir licenças e autorizações para a realização de eventos esportivos em logradouros públicos
(E) julgar, em procedimento administrativo sumário, as infrações cometidas pelos jovens atendidos

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A guarda de um Município tem 30 servidores, todos autorizados ao porte de arma de fogo. Segundo o art. 13 da Lei nº 13.022/2014, esse órgão

(A) não precisa de corregedoria, por ter menos de 50 servidores, mas deve ter ouvidoria
(B) deve ter corregedoria, por utilizar arma de fogo, e ouvidoria independente em relação à direção da guarda
(C) deve ter corregedoria, mas fica dispensado de ouvidoria pelo pequeno efetivo
(D) pode substituir corregedoria e ouvidoria por controle da Polícia Militar
(E) só precisa de corregedoria e ouvidoria se tiver mais de 500 servidores

Questão 10 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Segundo o art. 13, § 2º, do Estatuto Geral das Guardas Municipais, os corregedores e ouvidores terão mandato, e a perda desse mandato será decidida

(A) por maioria simples dos votos do conselho municipal de segurança, independentemente de previsão em lei municipal
(B) pela maioria absoluta da Câmara Municipal, fundada em razão relevante e específica prevista em lei municipal
(C) pelo Tribunal de Justiça do Estado, em ação própria ajuizada pelo Ministério Público estadual
(D) pelo comandante da guarda municipal, ouvido o órgão colegiado de controle social das atividades de segurança
(E) pelo prefeito, por ato discricionário, a qualquer tempo e sem necessidade de motivação específica

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: D

O uso progressivo da força é princípio expresso, ao lado do patrulhamento preventivo, da preservação da vida e da proteção dos direitos humanos. O patrulhamento é preventivo (A); a arma de fogo não é de uso imediato (B); a lei proíbe regime disciplinar militar (C); e o compromisso é com a comunidade, não com sigilo absoluto (E).

Questão 2 — Gabarito: D

O art. 10, V, fixa idade mínima de 18 anos para investidura em cargo na guarda municipal. O nível exigido é o médio completo (inciso IV), e a autorização dos pais não supre o requisito de idade.

Questão 3 — Gabarito: E

O art. 15, § 3º, estabelece que deverá ser garantida a progressão funcional da carreira em todos os níveis. O Estatuto Geral não prevê estabilidade imediata, equiparação com a polícia militar, promoção apenas por tempo de serviço nem aposentadoria especial.

Questão 4 — Gabarito: A

O parágrafo único do art. 14 veda a sujeição das guardas a regulamentos disciplinares de natureza militar, coerentemente com o caráter civil da instituição. Elas têm código de conduta próprio, definido por lei municipal, e corregedoria para apurar infrações disciplinares.

Questão 5 — Gabarito: A

O art. 19 veda denominação idêntica à das forças militares em postos e graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações. O parágrafo único do art. 14 também afasta regulamentos disciplinares de natureza militar.

Questão 6 — Gabarito: E

O art. 18 da Lei 13.022/2014 garante o recolhimento à cela, isoladamente dos demais presos, ao guarda municipal sujeito a prisão antes de condenação definitiva.

Questão 7 — Gabarito: C

Para Municípios com mais de 50.000 e menos de 500.000 habitantes, o limite é de 0,3% da população (art. 7º, II), desde que não seja inferior ao do inciso I. Assim, 0,3% de 120.000 = 360. O valor de 480 corresponde a 0,4% e o de 240, a 0,2%, percentuais de outras faixas populacionais.

Questão 8 — Gabarito: A

O art. 5º, XVI, atribui à guarda o desenvolvimento de ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com outros órgãos municipais, de outros Municípios e das esferas estadual e federal. As oficinas com jovens atuam sobre fatores de risco antes de a violência ocorrer, o que caracteriza a prevenção primária.

Questão 9 — Gabarito: B

A corregedoria é exigida nas guardas com mais de 50 servidores e em todas que utilizam arma de fogo; a ouvidoria, independente da direção da guarda, é exigida qualquer que seja o número de servidores.

Questão 10 — Gabarito: B

O § 2º do art. 13 protege a independência do controle interno e externo: a perda do mandato de corregedores e ouvidores é decidida pela maioria absoluta da Câmara Municipal, por razão relevante e específica prevista em lei municipal. O prefeito e o comandante da guarda não podem destituí-los livremente.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- A guarda municipal tem fundamento no art. 144, § 8º, da CF, e suas normas gerais estão na Lei nº 13.022/2014.
- Instituições de caráter civil, uniformizadas e armadas conforme a lei, com função de proteção municipal preventiva (art. 2º).
- Princípios mínimos (art. 3º): direitos humanos, preservação da vida, patrulhamento preventivo, evolução social e uso progressivo da força.
- Competência geral: proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações (art. 4º); específicas no art. 5º.
- Diante do flagrante, a guarda encaminha o autor ao delegado de polícia e preserva o local (art. 5º, XIV).
- Criação por lei municipal; subordinação ao chefe do Executivo municipal; carreira única (arts. 6º e 9º).
- Efetivo máximo: 0,4%, 0,3% ou 0,2% da população, conforme a faixa (art. 7º).
- Investidura: nacionalidade brasileira, direitos políticos, quitação militar e eleitoral, nível médio, 18 anos, aptidão e idoneidade moral (art. 10).
- Controle interno por corregedoria e externo por ouvidoria; mandato com perda decidida pela maioria absoluta da Câmara (art. 13).
- Vedados regulamentos disciplinares militares e denominações idênticas às das forças militares (arts. 14 e 19).
- Porte de arma conforme a lei; telefone 153; uniforme preferencialmente azul-marinho; 2 anos para adaptação (arts. 16, 17, 21 e 22).
- O STF (ADPF 995, 2023) reconheceu que as guardas municipais integram o Sistema de Segurança Pública.

Fontes e referências

- Lei nº 13.022, de 8 de agosto de 2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais), texto compilado — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13022.htm
- Constituição Federal de 1988, arts. 18 e 144, § 8º — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
- STF, notícia sobre o julgamento da ADPF 995 (guardas municipais integram o Sistema de Segurança Pública) — https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/guardas-municipais-integram-o-sistema-de-seguranca-publica-decide-stf/

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.